



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL
 Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0000238-64.2017.8.26.0635 - CONTROLE 226/2017**
 Classe - Assunto **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 388/2017 - 13º Distrito Policial - Casa Verde, 42/2017 - 13º Distrito Policial - Casa Verde**
 Autor: **Justiça Pública**
 Ré(s): **ANDRE OLIVEIRA QUEIROS**

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Réu: ANDRE OLIVEIRA QUEIROS (solto)

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
Processo 226/2017

Aos 03 de maio de 2017, nesta cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **29ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, **Dra. Tamara Priscila Tocci**, comigo escrevente a seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a(o) Digníssimo(a) **Dra. Nohade de Fátima Abdo Brunelli, Promotora de Justiça**. Presente(s) o(a)(s) ré(u)(s) acima mencionado(o)(s). Presente a **Dra. Andrea Perecin de Arruda Ribeiro Rios, Defensora Pública**, pelo réu. Iniciados os trabalhos, tomou(aram)-se o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) qualificadas na assentada, mediante sistema de filmagem e gravação, seguindo em anexo o(s) CD(s) pertinente(s) a esta audiência. **Pela MMª. Juíza foi dito que**, não havendo mais provas a serem produzidas, declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra à Dra. Nohade de Fátima Abdo Brunelli, Promotora de Justiça, por ela foi dito:** MM. Juíza: apresentou debates orais colhidos via sistema de gravação de áudio e vídeo, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia. **Dada a palavra à Dra. Andrea Perecin de Arruda Ribeiro Rios, Defensora Pública, foi dito:** MM. Juíza: Meritíssima Juíza, a ação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

penal não merece prosperar. Ao longo do processo, o réu ficou-se revel. É circunstância que não o prejudica, na medida em que, no campo processual penal, não tem a revelia consequências no âmbito probatório. Por outro lado, os policiais hoje ouvidos não convenceram acerca da responsabilidade do réu pelos fatos que lhe são imputados. Os policiais informaram que são vinculados a outra circunscrição, em região diversa daquela em que o réu foi detido, porém, retornavam de outra diligência e depararam-se com o réu, sozinho, que se apresentou muito nervoso. Abordado e revistado, em seu poder havia apenas uma quantia em dinheiro; indagado, o réu disse espontaneamente que estava ali para vender drogas, pois se tratava de ponto de tráfico e que as drogas estariam na residência situada a poucos metros dali; a entrada na habitação, cuja porta estava apenas encostada, foi por ele franqueada. Atrás do sofá foram localizados os entorpecentes e, segundo o réu, a residência era de um indivíduo de vulgo Pimenta. Disse o réu que morava no local de favor. Portanto, a prova acusatória ficou reduzida à oitiva dos policiais civis responsáveis pela prisão, que não convenceram quanto ao efetivo envolvimento do réu com as drogas apreendidas e tampouco comprovaram qualquer envolvimento do réu com o tráfico; ademais, tendo em vista as circunstâncias em que se deram os fatos, temerário seria fiar-se nos depoimentos dos policiais, pois não podem ser considerados isentos de parcialidade, diante do interesse que têm no desfecho da ação penal, cuja procedência tem o condão de legitimar as diligências realizadas. Ressalte-se, neste ensejo, que os policiais não fizeram qualquer apontamento quanto ao comportamento do réu típico de venda de drogas, bem como informaram que as drogas foram localizada numa habitação que era acessível a qualquer pessoa. Ademais, causa estranheza que estivessem os policiais fazendo diligência em região diversa de sua circunscrição.. Assim, reitere-se, os depoimentos dos policiais não convenceram quanto ao envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Ante o exposto, diante da precariedade da prova carregada aos autos, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na remota hipótese de condenação, requer-se que seja a pena fixada no mínimo legal, diante da absoluta primariedade do acusado. Presentes os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

requisitos autorizadores, impõe-se a aplicação da causa redutora prevista no artigo 33, §4º, da lei em comento, com a diminuição máxima da pena, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da reclusiva por restritivas de direitos. Por fim, pede-se o direito de recorrer em liberdade, pois assim permaneceu ao longo da instrução. **Pela MMª Juíza Dra. Tamara Priscila Tocci, foi proferida a seguinte sentença: Vistos. ANDRÉ OLIVEIRA QUEIROS**, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 21h00min, no interior da residência situada em uma viela, na travessa Sinha Moça, nº 01, bairro São Mateus, nesta cidade e comarca da Capital, tinha em depósito e guardava para fins de entrega ao consumo de terceiros, 30 trouxinhas de cocaína, pesando 25.1g e 36 trouxinhas de maconha, pesando 66.4g, substâncias estas entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O Inquérito Policial foi encartado aos autos às fls. 04/43. O réu foi notificado, nos termos do artigo 55 “caput” da lei 11.343/06 (f. 104), e apresentou defesa preliminar (fls. 123/125). A denúncia foi recebida (fls. 126/127) e o réu foi citado. Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final. As partes apresentaram suas alegações finais, mediante debates. A Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena em seu mínimo legal em regime mais brando. É o relatório. **Fundamento e decidido.** Imputa-se ao réu a prática do delito tipificado no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico está positivada pelo auto de prisão em flagrante (f. 05), boletim de ocorrência (fls. 13/15 e 16/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), laudo de exame químico-toxicológico, com resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 95/97), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, por sua vez, é incontroversa. Verifica-se, inicialmente, que o réu foi preso em flagrante delito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

Na lição de De Plácido e Silva: **“Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo** (Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, Vol. I, Editora Forense, Rio de Janeiro, Edição Universitária, 1ª Edição, 1987, pág. 307). O próprio termo “flagrante”, derivado do latim *flagrans* (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é **claro**, o que é **evidente** ou **patente**. Ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Mirabete preleciona que: **“A palavra 'flagrante' é derivada do latim, *flagrare* (queimar) e *flagrans, flagrantis* (ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria”** (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, São Paulo, 2ª Edição revista e atualizada, 1992, pág. 356). Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa, a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece. Em interrogatório (fls. 10/11) o réu afirmou a prática delitiva e informou que ali traficava, sendo que as drogas e a quantia em dinheiro estavam no interior da residência. Em Juízo, deixou de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

prestar sua versão dos fatos, eis que não compareceu aos atos processuais, sendo decretada sua revelia. Em que pese o instituto da revelia não surtir os mesmos efeitos do processo civil no processo penal, certo é que a prova dos autos é suficiente para o decreto condenatório. A confissão extrajudicial apresentada pelo réu encontra amparo nas demais provas produzidas nos autos. Com efeito, os policiais civis ouvidos em juízo apresentaram depoimentos harmônicos, esclarecendo que na data dos fatos, passaram pelo local descrito na denúncia e viram o réu parado defronte a uma comunidade, ficando este nervoso ao ver a presença policial, razão pela qual foi abordado. Que o réu trazia consigo apenas uma quantia em dinheiro, em seu bolso e, após feitas perguntas, com respostas evasivas, o réu acabou confessando que estava traficando no local e que as drogas estavam na residência ao lado. Que a residência ficava a cerca de dois metros de onde o réu estava. Que o réu adentrou à residência, cujas portas estavam abertas e indicou o local em que as drogas estavam, qual seja atrás de um sofá, dentro de uma sacola, individualmente embaladas. Que o réu afirmou que o local pertencia a um tal de "Pimenta", o qual permitiu que ele morasse no local. Que, na residência, havia uma cama e as roupas do réu, considerando-se que ele é homossexual e também estava travestido quando da abordagem policial. Disseram que não conheciam o réu previamente e que ele não tinha instrumentos próprios para o consumo de entorpecentes em seu poder. É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra. É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06). Nesse sentido ainda: "VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas. A obtenção de outros testemunhos não é imprescindível, pois quando se trata de tráfico de entorpecentes normalmente as pessoas da vizinhança sentem medo ou simpatia pela figura do traficante, de modo que, sem outros meios de se comprovar o fato, confere-se valor aos depoimentos dos policiais (Código de Processo Penal, art. 203). De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades de tóxicos como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça. *In casu*, o réu foi abordado pelos policiais civis por demonstrar conduta suspeita e nervosismo ao avistá-los. Ademais, confessou a traficância e mostrou aos policiais onde se encontravam as drogas, conforme se verifica de seu interrogatório policial de fls. 10/11, no qual trás informações específicas relativas à traficância e ao vulgo "Pimenta". Ainda, ressalto que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente **guardar ou trazer consigo **os entorpecentes, para entrega e consumo de terceiros**, o que ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, cite-se o julgado: STF, HC 69.806/00, rel. Min. Celso de Mello, in DJU 04.06.1993, p. 11.012. Por fim, o próprio réu disse que não conhecia os policiais civis que efetuaram sua prisão, razão pela qual não há como se supor que estes teriam a intenção de prejudicar injusta e aleatoriamente qualquer cidadão. Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Passo a dosar a pena em observância ao artigo 68, *caput*, do Código Penal, em análise das diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei 11.343/06, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a natureza do entorpecente cocaína, considerando-se os efeitos deletérios à sociedade. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu. Na **segunda fase** da dosimetria da pena, não incidem agravantes. Todavia, incide a atenuante da confissão extrajudicial, razão pela qual retorno a pena ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em homenagem à Súmula 231, do STJ. Não há causas de aumento de pena. Todavia, excepcionalmente, considerando-se a pequena quantidade de droga apreendida, 30 trouxinhas de cocaína, pesando 25.1g e 36 trouxinhas de maconha, pesando 66.4g, bem como a natureza do entorpecente, reconheço a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Algumas observações se fazem necessárias. No que tange à pena de multa, cumpre estabelecer que não se vislumbra a sua inconstitucionalidade, pois ela é proporcional ao delito. Ressalte-se que o legislador infraconstitucional recrudescu tanto a pena privativa de liberdade quanto a de multa por entender que o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, equiparado ao crime hediondo, merece ser punido de maneira mais rigorosa, porque ataca diretamente a saúde pública. Não se olvide que o traficante, seja ele de que categoria for, com o comércio das substâncias entorpecentes, aufera lucros, muitas vezes assombrosos. Afinal, ele vive do comércio ilícito e não tem que arcar com o pagamento de tributos. Ingenuidade supor que não se trata de atividade rentável, pois do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes participam verdadeiras organizações criminosas, que atuam em forma de pirâmide, na qual traficantes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

como o réu operam na base, revendendo a droga ao consumidor final. Deste modo, o traficante não pode ser apenado como os demais criminosos. À vista disso, a pena de multa é aplicada também em escala, que vai do mínimo ao máximo cominado em lei. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o **aberto**, considerando-se o cancelamento da Súmula 512 do STJ, conforme o decidido em sede de Recurso Repetitivo RESP nº 1.326.088. *In casu*, presentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, em relação à primariedade do réu e a quantidade da pena aplicada, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por **02 (duas) restritivas de direito**, consistentes em: prestação de serviço à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal, e prestação pecuniária no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada em sede de execução criminal, no importe de 02 (dois) salários mínimos, ressalvando o disposto no §2º do artigo 45 do Código Penal, hipótese em que, se houver aceitação do benefício, a prestação pecuniária poderá consistir em prestação de outra natureza. Em hipótese de revogação, o regime de cumprimento será o **inicial aberto**, conforme acima fundamentado. Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensado do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato. Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva do Estado, e o faço para: a) **CONDENAR** o réu **ANDRÉ OLIVEIRA QUEIROS**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de retenção**, no regime inicial de cumprimento de pena **aberto** e ao pagamento de **166 (cento e sessenta e seis) dias-multa**, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu; b) **SUBSTITUIR** a pena privativa de liberdade por **02 (duas) restritivas de direito**, consistentes em: prestação de serviço à comunidade pelo período de **01 (um) ano e 08 (oito) meses**, em entidade a ser designada em sede de execução criminal, e prestação pecuniária



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada em sede de execução criminal, no importe de 02 (dois) salários mínimos, ressalvando o disposto no §2º do artigo 45 do Código Penal, hipótese em que, se houver aceitação do benefício, a prestação pecuniária poderá consistir em prestação de outra natureza. Destaca-se, por fim, que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e de multa, *in casu*, não afasta a pena multa originária abstratamente prevista no art. 33, *caput* da Lei nº 11.343/06. Portanto, as penas de multa deverão ser cumuladas. Ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP e em homenagem ao Princípio da Homogeneidade das Prisões, **defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade** em relação a esse processo, eis que assim respondeu ao longo do devido processo legal. Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas. Deixo de aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso; 5) **Decreto o perdimento do valor apreendido (f. 20)**. Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, *ex vi* do constante no art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06; 6) Após regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se. 7) revogo as cautelares anteriormente impostas. Anote-se. Arquive-se. **As partes se manifestaram sobre a interposição de recurso de apelação nos**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

seguintes termos:

Ministério Público: apelou

Defesa: apelou

Réu: apelou

Por fim, pela MMª Juíza, Dra. Tamara Priscila Tocci, foi deliberado:

1. Recebo o recurso de apelação interposto pelas partes, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Vistas ao Ministério Público para apresentação das razões. Com a vinda destas, vista à Defensoria Pública para apresentação de razões e contrarrazões. Com a vinda destas, nova vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Com a vista destas remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, a uma de suas Câmaras Criminais.

Publicada em audiência. Saem as partes intimadas. Nada mais. Eu,
(Fernando Felipe Garcia Martins da Costa), assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

MMª. Juíza: assinatura digital

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Ré(u)(s):



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

Certifico e dou fé que, com fulcro no art. 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, os termos retro, assinados eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), foram impressos e assinados fisicamente pelas partes presentes em audiência.

Certifico mais que juntei aos autos físicos tanto os termos supracitados quanto à(s) mídia(s) contendo os arquivos audiovisuais das declarações prestadas em audiência realizada nesta data, bem como efetuei uma cópia da(s) mídia(s) para arquivo "back-up" em cartório.

Certifico por fim que remeti os autos físicos ao cartório, devidamente regularizados. Nada mais. Eu, _____, Fernando Felipe Garcia Martins da Costa, Assistente Judiciário.